



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI	Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO	Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1350 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa con atto di citazione notificato il 17 giugno 2020 a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano

da

Parte_1 (C.F.: *CodiceFiscale_1*), nata a Terni il 7 luglio 1961, residente in Olgiate Olona (VA), via Garibaldi, n. 2 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Francesco De Sanctis, n. 33, presso lo studio degli avvocati Riccardo M. Zanchetta e Monica Olivieri, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado

APPELLANTE

Contro

Controparte_1

(C.F.: *CodiceFiscale_2*),

nato a Busto Arsizio il 5 gennaio 1960

APPELLATO CONTUMACE

PER LA RIFORMA

Della sentenza n. 306/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020 dal Tribunale di
Busto Arsizio nella causa n. 1275/2019 r.g.

OGGETTO: Proprietà

Conclusioni: come da note scritte contenenti precisazione delle conclusioni
depositate per l'udienza del 21 settembre 2021, da intendersi qui integralmente
richiamate e trascritte.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Decidendo la causa instaurata da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* - volta all'accertamento della natura fittizia dell'intestazione al coniuge convenuto della quota del 5% della proprietà dell'immobile sito in Olgiate Olona (VA), via Giuseppe Garibaldi, n. 2 (in proprietà di *Parte_1* per la residua quota indivisa del 95%) e al conseguente accertamento della piena proprietà in capo alla parte attrice del predetto bene immobile, nonché, in subordine, alla pronuncia costitutiva di cui all'art. 2932 c.c. – con sentenza n. 306/2020, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2020, nella contumacia del convenuto, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato le domande proposte da parte attrice.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 17 giugno 2020 *Pt_1* [...] ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma, domandando alla Corte di *“accertare la natura fiduciaria della intestazione del 5% della proprietà di cui trattasi in capo al dr. CP_1 e conseguentemente accertare in capo alla attrice la piena proprietà della casa di abitazione, di vetusta costruzione, su due piani fuori terra, parzialmente cantinata, con annesso corpo di fabbrica accessorio ad uso cascina e deposito e con pertinente area nuda adibita a cortile, il tutto distinto nei registri censuari di detto Comune, come segue:*

in catasto terreni,

partita 1, foglio 9, mappale 1803, are 2,90, ente urbano, senza redditi

partita 4841, foglio 9, mapp. 1611, are 0.95, S.A. cl. 1, R.D. £ 1.425; R.A. £ 1.330

nel N.C.E.U.

Foglio 7, mappale 1803, sub 3, via Garibaldi, 2, P.T. – 1 – S1 (abitazione)

Foglio 7, mappale 1803, sub 4, via Garibaldi, 2, P.T. – 1 (cascina)

a seguito di denuncia di variazione (Mod. D) presentata all'U.T.E. di Varese il 12.1.95 ed ivi registrata al n. 933 di prot.)”.

Controparte_1 non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace con ordinanza emessa all'udienza del 3 novembre 2020.

Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 settembre 2021, celebrata nelle forme della

trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lettera h), del decreto legge n. 18 del 2020.

Parte_1 ha depositato comparsa conclusionale entro il termine (cinquanta giorni) all'uopo assegnato con ordinanza collegiale emessa alla predetta udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c.

Con l'atto di citazione in appello **Parte_1** ha, anzitutto, ribadito i fatti allegati nel giudizio di primo grado e, in particolare, che con atto di compravendita rogato dal notaio **Persona_1** (rep. n. 124869, racc. n. 4830) il 9 aprile 1997 l'odierna parte appellante aveva acquistato l'immobile oggetto di causa, intestandosene la quota del 95% e procedendo all'intestazione della residua quota del 5% al marito **Controparte_1**; che tale intestazione era da ritenersi meramente fittizia e funzionale al fatto che l'immobile era di vetusta costruzione e necessitava di interventi manutentivi, le cui ingenti spese potevano essere portate in detrazione, con evidenti benefici fiscali da parte del dottor **CP_1**, in quanto libero professionista; che, per tale motivo, sul verso della fattura emessa dal notaio e coeva all'atto di compravendita, **Controparte_1** aveva confermato che la intestazione del 5% a suo nome era funzionale a detti benefici fiscali, dichiarando alla moglie quanto segue: *“ti confermo che la intestazione del 5% della casa sita in Olgiate Olona (VA), Via Garibaldi, 2 di cui alla presente fattura del Notaio è fittizia, essendo l'immobile solo tuo, e che tale intestazione è funzionale a possibili benefici fiscali”*.

Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha dedotto la erronea valutazione delle prove e l'errata interpretazione dell'art. 1414 c.c., affermando, in primo luogo, che, sebbene il giudice di prime cure avesse correttamente ricordato, in astratto, il carattere trilaterale dell'accordo simulatorio, affermando giustamente che *“l'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio, non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente”*, nella sentenza impugnata era stato erroneamente ritenuto che *“l'attrice non ha mai allegato che la parte alienante fosse partecipe del preteso accordo simulatorio”*.

A sostegno della propria doglianza la parte appellante ha affermato che, contrariamente all'assunto del giudice di prime cure, nell'atto di citazione

introduttivo del giudizio di primo grado era stato espressamente allegato quanto segue: *“Si noti altresì che la partecipazione del terzo all’accordo simulatorio sussiste anche quando egli, pur senza avervi effettivamente partecipato, sia stato informato dell’intesa raggiunta tra interponente e interposto e abbia manifestato ugualmente la volontà di contrarre, purché l’adesione sia intervenuta prima della stipula del negozio simulato (vedi ad esempio C. 5789/1982); in questo caso appare evidente che parte venditrice era perfettamente al corrente della intestazione, avendo stipulato il preliminare con la Signora Pt_1 avendo ricevuto il prezzo integralmente dalla medesima, e accedendo alla formale intestazione di una quota minima al marito di lei”*.

L’appellante ha, quindi, dedotto che prova di questa adesione del terzo contraente (che era stata, quindi, allegata) risiederebbe, oltre che nella controdichiarazione prodotta, nella circostanza che la parte venditrice aveva accettato di intestare il 5% di un immobile ad un soggetto che non aveva versato alcuna parte del prezzo.

L’appellante ha, altresì, aggiunto che, essendo la simulazione volta a conseguire benefici fiscali non dovuti, la prova della simulazione può essere fornita con ogni mezzo, anche tra le parti, ai sensi dell’art. 1417 c.c., trattandosi di contratto in frode alla legge e, quindi, nullo ex artt. 1344 e 1418 c.c.; che la preventiva informazione del terzo contraente in ordine all’accordo simulatorio raggiunto dai coniugi (e di cui non ha dubitato neanche il giudice di primo grado) sarebbe *“più che desumibile dalle circostanze dedotte e provate in giudizio”*.

L’appello non può essere accolto.

Le censure dell’appellante sono fondate nella parte in cui si dolgono dell’affermazione del giudice di prime cure secondo cui *“l’attrice non ha mai allegato che la parte alienante fosse partecipe del preteso accordo simulatorio”* (p. 4 della sentenza impugnata).

E’ vero che, contrariamente all’assunto del giudice di prime cure, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado conteneva allegazioni in ordine alla partecipazione del terzo venditore all’accordo simulatorio perfezionato dai coniugi Pt_1 e CP_1, in quanto si affermava espressamente quanto segue: *“Si noti altresì che la partecipazione del terzo all’accordo simulatorio sussiste anche quando egli, pur senza avervi effettivamente partecipato, sia stato informato dell’intesa raggiunta tra interponente e interposto e abbia manifestato*

ugualmente la volontà di contrarre, purché l'adesione sia intervenuta prima della stipula del negozio simulato (vedi ad esempio C. 5789/1982); in questo caso appare evidente che parte venditrice era perfettamente al corrente della intestazione, avendo stipulato il preliminare con la Signora Pt_1 avendo ricevuto il prezzo integralmente dalla medesima, e accedendo alla formale intestazione di una quota minima al marito di lei” (p. 3, punto 10., atto di citazione di primo grado).

Tuttavia, il fondamento della doglianza espressa da parte appellante non comporta la riforma dell'impugnata sentenza, ove si consideri quanto segue.

Il rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione soggettiva relativa del contratto di compravendita del 9 aprile 1997 è stato fondato dal giudice di primo grado su altre motivazioni e non solo sulla, sia pure erronea, motivazione del difetto di allegazione da parte dell'attrice.

A fondamento della sua decisione il giudice di prime cure ha, invero, ritenuto che: *“Né la controdedichiarazione allegata né altri elementi probatori in atti né i capitoli di prova dedotti dall'attrice (e non ammessi per le ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria), dimostrano che anche la parte alienante intendesse, com'è essenziale al fine di riscontrare la fattispecie dell'interposizione fittizia dedotta in giudizio, trasferire la proprietà anche della quota del 5% alla Pt_1 Non vi è prova che la venditrice fosse stata informata dell'assetto proprietario effettivo voluto dai due acquirenti”* (p. 4 della sentenza impugnata).

La decisione di rigetto della domanda di accertamento della simulazione soggettiva relativa deve essere confermata.

Premesso che i limiti alla prova della simulazione (artt. 1417, 2721, 2722 c.c.) non sono rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 21 maggio 2007, n. 11771), va ricordato che, per costante giurisprudenza, *“la partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare – contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato – la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed*

i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., tra le tante, Cass. n. 3318/1973; Cass. n. 2349/1990; Cass. n. 7674/1996; n. 4911/1998, cit., e Cass. n. 13261/1999) (omissis) Attesa l'essenzialità della partecipazione del terzo all'accordo – diversamente versandosi nella distinta ipotesi dell'interposizione reale – tale prova deve essere fornita, dunque, tanto nelle controversie insorte tra l'interponente e/o l'interposto ed il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro stessi contrapposti” (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25578; cfr. anche, Cass. 27 agosto 2020, n. 17959; Cass., ord. 23 settembre 2020, n. 19939; Cass., ord. 12 febbraio 2021, n. 3682).

Ciò premesso, nel caso in esame, in cui si controverte tra interponente (**Parte_1**) e interposto (**Controparte_1**) e in cui è essenziale la prova della partecipazione del terzo venditore all'accordo simulatorio raggiunto dai predetti coniugi, va evidenziato come i fatti allegati da **Parte_1** a sostegno di tale partecipazione non integrino presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.

Invero, le circostanze dedotte - secondo cui **Parte_1** fosse l'unica parte (dal lato del promissario acquirente) del contratto preliminare di compravendita immobiliare; il prezzo dell'immobile fosse stato dalla stessa integralmente pagato e alla stipulazione del contratto di compravendita del 9 aprile 1997 avesse partecipato anche il di lei coniuge **Controparte_1** - non provano univocamente che la parte venditrice fosse a conoscenza dell'accordo simulatorio raggiunto tra i coniugi e, cioè, che **CP_1** sarebbe stato il mero intestatario fittizio della quota di proprietà indivisa del 5% del bene immobile venduto, allo scopo di consentire ai coniugi di beneficiare di agevolazioni fiscali che solo **CP_1**, quale libero professionista, avrebbe potuto conseguire.

Al riguardo va considerato che la partecipazione al contratto definitivo di un soggetto diverso da quello che ha stipulato il contratto preliminare è evenienza che frequentemente ricorre nella prassi negoziale, ove il contratto preliminare sia stato stipulato per sé o per persona da nominare, sì che la circostanza che anche **CP_1**, oltre a **Pt_1** avesse stipulato la compravendita del 9 aprile 1997 non è di per sé fatto che consenta univocamente di inferire che tale partecipazione sottendesse un accordo simulatorio e che il venditore ne fosse a conoscenza.

Si aggiunga, a definitiva confutazione della prospettazione dell'appellante, che la partecipazione all'atto di compravendita di **CP_1**, per l'acquisto della quota indivisa del 5%, avrebbe potuto, in astratto, realizzare una donazione indiretta di tale quota di comproprietà dalla moglie al marito, stante l'integrale pagamento del prezzo da parte di **Parte_1**

La circostanza che la parte venditrice abbia stipulato un atto di compravendita con un soggetto (**CP_1**) diverso da quello (**Pt_1**) che aveva stipulato il contratto preliminare e ne aveva pagato il prezzo non costituisce elemento presuntivo grave preciso e concordante nel senso che la parte venditrice fosse stata messa al corrente dell'accordo raggiunto dai coniugi acquirenti e che vi avesse aderito né tanto meno che tale accordo fosse necessariamente un accordo simulatorio. Come precedentemente evidenziato, la partecipazione all'atto di compravendita di **CP_1**, per l'acquisto della quota indivisa del 5%, insieme alla moglie **Pt_1** per l'acquisto del residuo 95%, è un fatto che potrebbe, in astratto, realizzare una donazione indiretta della moglie al marito o anche sottintendere un accordo tra i coniugi esattamente corrispondente all'assetto proprietario realizzatosi con il contratto di compravendita.

A parte i fatti precedentemente esaminati la parte appellante non ha dedotto alcunché a dimostrazione della consapevolezza e della partecipazione della parte venditrice all'accordo simulatorio perfezionato dai coniugi e riconosciuto dallo stesso **CP_1** nella controdedichiarazione scritta (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di **Pt_1**).

Anche le circostanze dedotte da **Parte_1** quale oggetto dell'interrogatorio formale del convenuto **CP_1**, nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. (cap. 1: *“vero che non ho versato nessuna parte del prezzo della compravendita di cui al doc. 1 che mi si rammostra”*; cap. 2: *“vero che in virtù della intestazione del 50% dell'immobile di cui al capitolo che precede ho goduto di benefici fiscali”*) sono idonee a dimostrare esclusivamente l'accordo simulatorio raggiunto dai coniugi, ma nulla provano in ordine alla conoscenza e alla adesione della parte venditrice a tale accordo.

In conclusione, alla luce di quanto precedentemente evidenziato, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

In ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, nulla deve essere disposto, poiché la parte vittoriosa è rimasta contumace.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* [...], per la riforma della sentenza n. 306/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020 dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa n. 1275/2019 r.g. e, per l'effetto,

CONFERMA

Integralmente la sentenza impugnata.

Nulla sulle spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* del D.P.R. 115/2002 da parte di *Parte_1*

Così deciso in Milano dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021

Il Presidente

Dott.ssa Maria Caterina Chiulli

Il consigliere estensore

Dott.ssa Manuela Andretta